

กรณียอมเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้จดทะเบียนเลิกภาระจำยอมมิใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงสามยทรัพย์อยู่ในขณะที่มีการจดทะเบียน ซึ่งโดยวิสัยแล้วเจ้าพนักงานที่ดินในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินย่อมต้องรู้ว่าการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมจะทำให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงสามยทรัพย์เสียสิทธิในการใช้ทางภาระจำยอม จึงต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ อีกทั้งนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนภาระจำยอมจนถึงวันจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมก็มีระยะเวลานานถึง ๖ ปีเศษ ย่อมคาดหมายได้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ หากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยตรวจสอบโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ก็จะทราบว่าการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงสามยทรัพย์ไปแล้ว แต่เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประชาชนทั่วไปย่อมต้องเข้าใจและเชื่อถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ถูกต้อง การที่ต่อมาอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอม ย่อมทำให้ผู้ซื้อที่ดินแปลงการยทรัพย์มาโดยสุจริตและไม่ทราบว่าที่ดินที่ตนซื้อมามีภาระจำยอมติดอยู่ต้องได้รับความเสียหายจากการถูกรื้อถอนสิทธิ ไม่อาจใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบแห่งละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมนาย จ. ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ ตำบลทับยาว อำเภอแสนแสบ (เจียรระดับ) กรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินดังกล่าวบางส่วนให้แก่โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ ตำบลจระเข้ร้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของนาย ห. และนาง ข. เพื่อให้ใช้เป็นทางเดิน โดยจดทะเบียนดังกล่าวลงในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ ที่เป็นแปลงการยทรัพย์ และจดทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ ที่เป็นแปลงสามยทรัพย์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ นาย จ. นาย ห. และนาง ข. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจัดทำบันทึกและจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมลงในรายการสารบัญ



จดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ แต่มิได้มีการบันทึกการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมลงในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ และในวันเดียวกัน นาย จ. ได้จดทะเบียนโอน (แลกเปลี่ยน) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ ให้แก่บุคคลอื่น ๔ ราย ซึ่งภายหลังบุคคลทั้ง ๔ ราย ได้จดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ ออกเป็นสองแปลง โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๙๔ เป็นโฉนดที่ดินแปลงแยก และมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ เป็นโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือ ซึ่งโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ แปลงคงเหลือนั้นได้มีการจดทะเบียนต่อมาอีกหลายรายการจนกระทั่งตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนาง ย. และเมื่อนาง ย. เสียชีวิตลง ก็มีการจดทะเบียนลงชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดก ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๙๔ ก็มีการจดทะเบียนต่อมาอีกหลายรายการเช่นกันจนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา นาง ป. ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงสามยทรัพย์โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ คนใหม่โดยการซื้อมาจากนาย ห. และนาง ช. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ ได้ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า การจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขึ้นมาสอบสวนเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในขณะที่มีการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอม นาย ห. และนาง ช. มิใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสามยทรัพย์ เป็นผลให้โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๙๔ ซึ่งออกสืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินได้มีการจดทะเบียนภาระจำยอมให้ปรากฏเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและออกโฉนดที่ดินแปลงแยกไปโดยคลาดเคลื่อน ควรดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รองอธิบดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมายจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมดังกล่าว โดยให้แก้ไขรายการจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งให้จดทะเบียนรายการจดทะเบียนประเภทภาระจำยอมให้ปรากฏในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๙๔ ด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เพิกถอนรายการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ และให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ โอนมาเป็นของนาง ป. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ นาง ป. จึงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสามยทรัพย์และมีสิทธิในการจำยอมเหนือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ นับแต่วันดังกล่าว ตามมาตรา ๑๓๙๓



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาย ห. และนาง ข. จึงมิใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ ซึ่งเป็นแปลงสามยทรัพย์ ที่จะมีสิทธิทำนิติกรรมเลิการะจำยอมในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ ได้ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จดทะเบียนเลิการะจำยอม ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ จึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเนื่องจากก่อนจะมีการจดทะเบียนเลิการะจำยอมดังกล่าว ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ มีการจดทะเบียนการะจำยอมเรื่องทางเดินบางส่วนให้แก่ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ ตามบันทึกข้อตกลงการะจำยอมบางส่วน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน ให้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ โดยวิสัยแล้วเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ย่อมจะต้องรู้ว่า การจดทะเบียนเลิการะจำยอมจะทำให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ เสียสิทธิในการใช้ทางการะจำยอมดังกล่าว การจดทะเบียนเลิการะจำยอมจึงต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ ประกอบกับระยะเวลา นับแต่มีการจดทะเบียนการะจำยอม จนถึงวันจดทะเบียนเลิการะจำยอมเป็นระยะเวลาถึง ๖ ปีเศษ เจ้าหน้าที่ย่อมคาดหมายได้ว่า โฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์พิพาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยตรวจสอบโฉนดที่ดินที่เป็นแปลงสามยทรัพย์ก็จะทราบว่า ในวันที่ทำการจดทะเบียนเลิการะจำยอมดังกล่าว โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ มีชื่อนาง ป. เป็นผู้ถือ กรรมสิทธิ์ โดยจดทะเบียนชื่อที่ดินมาจากนาย ห. และนาง ข. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ แต่กลับจัดทำบันทึก ข้อตกลงและจดทะเบียนเลิการะจำยอมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ ระหว่างนาย จ. กับนาย ห. และนาง ข. มีผลทำให้ที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐ ไม่ตกอยู่ในการยทรัพย์ของโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘ ของนาง ป. อีกต่อไป จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทเลิการะจำยอมในโฉนดที่ดินพิพาทกระทำ โดยเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประชาชนทั่วไป ย่อมต้องเข้าใจและเชื่อถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ถูกต้อง การที่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนเลิการะจำยอมดังกล่าว ย่อมทำให้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตได้รับความเสียหายจากการที่ยังคงมีการะจำยอม ติดอยู่ในที่ดิน ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จดทะเบียนเลิการะจำยอมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ของรัฐจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในผลแห่งละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริง



ปรากฏว่า ในขณะที่ซื้อที่ดิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทราบว่าที่ดินที่ตนซื้อมามีภาระจำยอมติดอยู่ ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนเลิกภาระจำยอมได้ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนที่ตกอยู่ภายใต้บังคับภาระจำยอม มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา (๙๓๕ ตารางวา) ถูกถอนสิทธิไม่อาจใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างสิ้นเชิงตรงเท่ากับภาระจำยอมยังคงมีอยู่ โดยหากพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหน่วยงานเกี่ยวกับการเวนคืนและการประเมินราคาทรัพย์สินจะประเมินราคาที่ดินที่ตกอยู่ภายใต้บังคับภาระจำยอมหรือที่ดินแปลงที่ใช้ประโยชน์เป็นทางเดินมีราคาครึ่งหนึ่งของราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้รับความเสียหายจากการที่มูลค่าที่ลดลงครึ่งหนึ่งของที่ดิน เมื่อบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดราคาตารางวาละ ๑,๓๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตารางวาละ ๖๕๐ บาท คิดเป็นเงิน ๖๐๗,๗๕๐ บาท และเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีภาระจำยอมติดอยู่บริเวณกึ่งกลางของที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายจากการที่ดินที่เหลือจากทางภาระจำยอมใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัดอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนนี้เท่ากับค่าเสียหายจากการที่ดินส่วนที่ตกอยู่ภายใต้บังคับภาระจำยอมมีมูลค่าลดลง คิดเป็นจำนวนเงิน ๖๐๗,๗๕๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๕,๕๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๑๕,๕๐๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๐/๒๕๖๓)

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินถึงแก่ความตาย สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลงทันทีที่ถึงแก่ความตายตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินข้างต้นอาจตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรรายนั้นได้ โดยต้องมีการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากปฏิรูปที่ดินจังหวัด หรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเสียก่อน ผู้รับมรดกสิทธิจึงจะเป็นเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเมื่อได้รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ผู้รับมรดกสิทธิจะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่จะเป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และยังมีหน้าที่ต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองเต็มความสามารถ ไม่นำที่ดินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยการขาย ให้เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ หรือโดยพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นในลักษณะนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินฯ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินถึงแก่ความตาย แต่ภรรยาของผู้ตายซึ่งมิได้ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ ได้ขายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี สัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นสัญญาที่ขัดต่อมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน สัญญาซื้อขายที่ดินจึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวหรืออ้างการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเพื่อให้ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้



สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มีมติอนุญาตให้นาย น. เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ ๑๑ กลุ่มที่ ๑๕๐๒ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ต่อมา นาย น. ถึงแก่ความตาย นาง บ. ภรรยาและทายาทโดยธรรมของนาย น. ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาซื้อขาย ฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นางสาว ด. และนาย ส. ซึ่งเป็นบุตรสาวและน้องชายของนาย น. ตามลำดับ ได้ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ ๑๑ ต่อจากนาย น. ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มีมติอนุญาตให้นางสาว ด. และนาย ส. ได้รับมรดกสิทธิของนาย น. ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องคัดค้านการรับมรดกสิทธิของบุคคลทั้งสอง โดยอ้างว่าตนเองได้สิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทจากการซื้อที่ดินมาจากนาง บ. ทายาทของผู้ถือครองเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ ๑๑ มีชื่อ นาย น. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าทำประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ย่อมไม่มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเลขที่ ๑๑ จึงให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินแปลงดังกล่าว และห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือทำประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งแจ้งผลการวินิจฉัยคำร้องคัดค้านดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ ๑๑ มาออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) แปลงเลขที่ ๖ ระหว่าง ส.ป.ก. ที่ ๕๓๓๘/๑๖๑๐ สารบัญญัติเลขที่ ๖๔๓๕ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่นางสาว ด. และออกเป็นหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๗ ระหว่าง ส.ป.ก. ที่ ๕๓๓๘/๑๖๑๐ สารบัญญัติเลขที่ ๖๔๓๖ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่นาย ส. ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ซึ่งออกให้แก่นางสาว ด. และนาย ส.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อนาย น. ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ ๑๑ ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ถึงแก่ความตาย สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทของนาย น. ย่อมสิ้นสุดลงทันทีที่นาย น. ถึงแก่ความตายตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ การครอบครองที่ดิน



ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ ๑๑ ย่อมกลับตกมาเป็นของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งแม้ว่าสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบจาก ส.ป.ก. อาจตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินได้ตามมาตรา ๑๙ (๗) และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับหลักเกณฑ์การโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน ตามมติคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่การที่ ส.ป.ก. จะจัดที่ดินให้ทายาทโดยธรรมเข้าทำประโยชน์ได้นั้น จะต้องมีการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดหรือคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเสียก่อน ผู้รับมรดกสิทธิจึงจะเป็นเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเมื่อได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ผู้รับมรดกสิทธิจะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่จะเป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และยังมีหน้าที่ต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองเต็มความสามารถ ไม่นำที่ดินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยการขาย ให้เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ หรือโดยพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นในลักษณะนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และข้อ ๗ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินฯ การที่นาง บ. ภรรยาและทายาทโดยธรรมของนาย น. ขายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ ๑๑ บางส่วน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีผลผูกพัน ส.ป.ก. แต่อย่างใด ส.ป.ก. ย่อมมีอำนาจที่จะดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ทายาทโดยธรรมของนาย น. ซึ่งหากไม่มีผู้มาขอรับมรดกสิทธิ หรือมีแต่ไม่ขอรับ หรือไม่มีคุณสมบัติ ส.ป.ก. ก็ชอบที่จะจัดที่ดินให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป เมื่อต่อมานางสาว ด. บุตรของนาย น. และนาย ส. น้องชายของนาย น. ได้ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ ๑๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ขอรับมรดกสิทธิทั้งสองรายเป็นทายาทโดยธรรมของนาย น. และเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้ง ทายาทโดยธรรมคนอื่นได้ให้คำยินยอมเป็นหนังสือโดยไม่ขัดข้องหรือคัดค้าน จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เห็นควรอนุมัติให้ผู้ขอรับมรดกสิทธิทั้งสองรายได้รับมรดกสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดิน



จังหวัดนครราชสีมาได้มีมติเห็นชอบให้บุคคลทั้งสองรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ ๑๑ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นางสาว ด. และนาย ส. จึงเป็นเกษตรกรผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้รับมรดกสิทธิทั้งสองรายตามข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินฉบับพิพาทให้แก่นางสาว ด. และนาย ส. จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตนซื้อที่ดินมาจากนาง บ. ทายาทของนาย น. ผู้ถือครองเดิมนั้น เนื่องจากสัญญาซื้อขายฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ซึ่งประสงค์ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทโดยธรรม ห้ามเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนำที่ดินไปแบ่งแยกหรือโอนสิทธิแก่บุคคลอื่น อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง บ. จึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวหรืออ้างการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเพื่อให้ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๔/๒๕๖๓)

๖.๔ การเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ที่ดินที่มีผู้ยกให้แก่ทางราชการเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ โดยทางราชการไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินและไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ ย่อมไม่มีสถานะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การโอนที่ดินลักษณะนี้คืนแก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้จึงต้องถือปฏิบัติในฐานะที่เป็นที่ราชพัสดุอื่นตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ



ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้น และแม้กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอื่นตามกฎหมายข้างต้นจะ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร โดยเทียบเคียงจากระยะเวลา ขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์ อันถือได้ว่าเป็นระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาทางปกครอง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่กรมธนารักษ์ได้รับมอบที่ราชพัสดุดังกล่าว จากหน่วยงานที่ครอบครองที่ดินเพื่อคืนให้ทายาทของผู้ยกให้ จนถึงวันที่ทายาทยื่นฟ้องคดี ต่อศาล นับระยะเวลาได้ ๒ ปี ๒ เดือน ๔ วัน กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังยังไม่ได้ ดำเนินการเสนอเรื่องคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นาง อ. และนาย ด. ได้ทำสัญญายกที่ดินให้กรมตำรวจ (ปัจจุบัน คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เพื่อใช้ปลูกสร้างบ้านพักตำรวจ ซึ่งทางราชการได้นำ ที่ดินดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ๑๓๐๘๗ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และต่อมาได้มีการนำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ๑๓๐๘๗ รวมกับที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ๔๘๕๐ และขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลง หมายเลขทะเบียนที่ ยล. ๔๕๔ รวมเนื้อที่ ๒ ไร่ ๘๖ ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา หลังจากนั้น นาย ว. ทายาทของนาง อ. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอรับพระมหากรุณาธิคุณความเป็นธรรมในกรณีที่นาง อ. ย่าของตนได้ยกที่ดินบางส่วนให้เป็น ที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา แต่ทางราชการได้นำที่ดินไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ทั้งแปลง อันเป็นการคลาดเคลื่อนจากเจตนาที่แท้จริงของผู้ยกให้ ซึ่งจังหวัดยะลาได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดแนวเขตที่ดินที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหา คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินที่ขอความเป็นธรรม น่าจะทับซ้อนกับที่ดินที่ราชพัสดุที่ได้รับการบริจาคบางส่วน และทางราชการไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ ในที่ดินส่วนนี้ เห็นสมควรคืนที่ดินส่วนที่ร้องขอความเป็นธรรมให้กับนาย ว. ทายาทของผู้ยกให้ จังหวัดยะลาจึงมีหนังสือแจ้งให้กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการ



ในเรื่องดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตและเนื้อที่ของที่ดินพิพาทแล้วปรากฏว่า ที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ๑๓๐๙๗ ซึ่งนาง อ. และนาย ด. ยกให้ทางราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๘๒.๗๐ ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวสามารถดำเนินการคืนให้แก่ทายาทของผู้ยกให้ได้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ส่งคืนที่ราชพัสดุดังกล่าวเนื้อที่ ๘๒.๗๐ ตารางวา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อคืนให้กับทายาทของผู้ยกให้ต่อไป แต่ในระหว่างดำเนินการ นาย ว. ได้ถึงแก่ความตาย ซึ่งศาลจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ว. จึงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนคืนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุพิพาทจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลาเรื่อยมา จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปนาน การดำเนินการโอนคืนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุกียังไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการโอนคืนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุแปลงพิพาทเนื้อที่ ๘๒.๗๐ ตารางวา ให้แก่ทายาทของนาย ว.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทางราชการไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทและไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ ที่ดินพิพาทจึงยังไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การโอนที่ดินดังกล่าวคืนแก่ผู้ยกให้หรือทายาทจึงต้องถือปฏิบัติในฐานะที่เป็นที่ราชพัสดุอันตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีหน้าที่ในการปกครองดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยปลัดกระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอโอนคืนที่ราชพัสดุพิพาทแล้วเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐



แม้กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะไม่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุดังกล่าวให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทไว้เป็นการเฉพาะ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร โดยเมื่อเทียบเคียงจากระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกันความเป็นธรรมให้แก่คู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองและมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทั่วไปมาใช้บังคับเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีที่จะต้องได้รับการพิจารณาโดยรวดเร็ว เห็นได้ว่า ระยะเวลาชั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครอง คือ ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามนัยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันถือได้ว่าเป็นระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ส่งคืนที่ราชพัสดุพิพาท เนื้อที่ ๘๒.๗๐ ตารางวา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อคืนให้แก่ นาย ว. ทายาทของผู้ยกให้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคืนที่ราชพัสดุดังกล่าวไว้แล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตามแบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ. ๑๐) และต่อมาคณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๔๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เห็นควรคืนที่ราชพัสดุแปลงพิพาทเนื้อที่บางส่วน ๘๒.๗๐ ตารางวา ให้แก่ทายาทผู้ยกให้ เนื่องจากทางราชการมิได้ใช้หรือไม่ประสงค์จะสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในทางราชการต่อไป ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคืนที่ราชพัสดุจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล นับระยะเวลาได้ ๒ ปี ๒ เดือน ๔ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ดำเนินการเสนอเรื่องคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โอนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุแปลงพิพาทเฉพาะในส่วนเนื้อที่ ๘๒.๗๐ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนและวิธีการต่อไปภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๒๘/๒๕๖๓)



บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

กรณีที่ได้รับฟังไม่ได้ว่า ผู้จัดสรรที่ดินได้ลงประกาศหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามวัน อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการปิดประกาศสำเนาหนังสือแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรร โดยมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนลงลายมือชื่อเป็นพยานตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีย่อมเป็นดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้สำหรับการดำเนินการเพื่อให้พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดินจึงย่อมยังไม่พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค แม้ต่อมาผู้จัดสรรที่ดินจะได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดไม่อนุมัติ



แผนงานโครงการดังกล่าว และผู้จัดสรรที่ดินจะได้จดทะเบียนโอนที่ดินสาธารณูปโภคให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์แล้ว อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเพื่อให้พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้วก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยแบ่งขายที่ดินเปล่าจำนวน ๓๕ แปลง ที่ดินพร้อมบ้านแฝดจำนวน ๒๐ แปลง ซึ่งภายหลังจากจัดสรรที่ดินแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเพื่อรับโอนสาธารณูปโภคในโครงการไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาภายใน ๑๙๐ วัน ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมิได้ร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี โดยเสนอแผนงานโครงการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค แต่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์มีมติไม่อนุมัติแผนงานโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บยังไม่เหมาะสม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบทางสาธารณประโยชน์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อไปดูแลบำรุงรักษาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติให้รับมอบทางสาธารณประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว แต่เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับมีมติไม่รับมอบทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับโอนสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรรของผู้ฟ้องคดีไปดูแลรักษาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินมีความประสงค์จะให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้น เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคในโครงการไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต พร้อมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบบัญชีทรัพย์สินพร้อมรายละเอียดของที่ดิน เพื่อดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอน



ทรัพย์สิน รวมไปถึงดำเนินการอื่น ๆ โดยผู้ซื้อที่ดินจัดสรรต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน แต่ในกรณีที่ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่อาจตั้งนิติบุคคลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องดำเนินการ ยื่นคำขออนุมัติดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขา เพื่อพ้นจากหน้าที่การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโครงการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคล ตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคฯ ซึ่งข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ในขั้นตอนการแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า มีประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามวัน พร้อมทั้งปิดประกาศ สำเนาหนังสือแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรรไว้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุ แต่ในการประกาศ หนังสือพิมพ์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึง มีอยู่สองฉบับที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานถึงการลงประกาศ ดังกล่าวให้ทราบว่าเป็นการลงประกาศในเรื่องอะไรและหนังสือพิมพ์ฉบับใด ส่วนอีกหนึ่งฉบับ ผู้ฟ้องคดีได้ลงประกาศแผนงานโครงการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี ไม่ใช่เป็นการลงประกาศหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อ ที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับโอนสาธารณูปโภคไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา ส่วนการแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณ ที่ดินที่ทำการจัดสรรโดยมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนลงลายมือชื่อเป็นพยาน ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคล ตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคฯ การดำเนินการ ของผู้ฟ้องคดีที่แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงเป็นดำเนินการ ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ ถึงแม้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ไม่อนุมัติแผนงานโครงการดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนโอน ที่ดินสาธารณูปโภคให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเพื่อให้ พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดินฯ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดให้มีหรือบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และรักษาความสะอาดของถนน ตลอดจนหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทางสาธารณประโยชน์ตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาถาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้รับมอบทางสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และต่อมาในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติเป็นไม่รับมอบทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเพื่อไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาตามอำนาจหน้าที่ จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๙/๒๕๖๓)

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดยอมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นหรือดำเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้จัดสรรที่ดินได้รื้อเกาะกลางถนนพิพาทออกไปบางส่วน อันเป็นการกระทำที่ประโยชน์แห่งการะจำยอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผังโครงการ การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีมติให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดทำเกาะกลางถนน กว้าง ๑.๕๐ เมตร และปลูกหญ้าให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นชอบและอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการจัดสรรที่ดิน ต่อมา ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ให้บังคับใช้กฎหมายและระเบียบกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากถนนการะจำยอมซึ่งเป็นทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๙ เดิมมีเกาะกลางถนนและปลูกหญ้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร แต่ปัจจุบันถูกรื้อออกไปบางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าที่ประชุมซึ่งผลการประชุมมีมติว่าเกาะกลางถนนที่ปลูกหญ้า กว้าง ๑.๕๐ เมตร และถูกรื้อออกไปบางส่วนนั้น ไม่เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากโครงการดังกล่าว



ไว้ระบุไว้ในแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินว่ามีเกาะกลางถนน ควรให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีเกาะกลางถนนตามเดิม หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำเกาะกลางถนน กว้าง ๑.๕๐ เมตร และให้ปลูกหญ้าตามแผนผังโครงการ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามมติดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ภายหลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดิน คณะที่ ๒ อำเภอสนทราย ได้ออกไปตรวจสอบ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมอบหมายให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสนทราย ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญาผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีขอหาฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำเกาะกลางถนน กว้าง ๑.๕๐ เมตร และปลูกหญ้าให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำนั้นและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการตามแผนผังโครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการจัดสรรที่ดิน ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้แสดงรายละเอียดไว้ในแผนผังโครงการว่าจะจัดทำถนนจำนวน ๒๑ สาย โดยมีถนนภาระจำยอมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๗.๕๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๑๒ เมตร เกาะกลางปลูกหญ้า กว้าง ๑.๕๐ เมตร ทางเท้ายกระดับ กว้างข้างละ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร รวมอยู่ด้วย ซึ่งถนนสายดังกล่าว นาย ส. เป็นผู้จดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นทางเข้าออกโครงการ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าว ต่อมา มีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการดังกล่าวมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้รื้อถอนเกาะกลางถนนที่ปลูกหญ้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร ออกไปบางส่วน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาการร้องเรียนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการรื้อถอนเกาะกลางถนน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ตามที่กำหนดไว้ในแผนผังและโครงการออกไปเป็นบางส่วน



โดยผู้ฟ้องคดียอมรับว่าเป็นความจริง กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรื้อเกาะกลางถนนพิพาทออกไปบางส่วนเป็นการกระทำให้ประโยชน์แห่งการจราจรตามมาตรา ๕๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผังโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำนั้นและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำเกาะกลางถนน กว้าง ๑.๕๐ เมตร และปลูกหญ้าให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๕/๒๕๖๓)

ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑ ที่กำหนดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินแปลงที่ค้างชำระค่าบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค ต้องมีหนังสือทวงถามไปยังผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ค้างชำระ โดยหนังสือทวงถามต้องมีกำหนดให้ชำระเงินไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ นั้น ก็เพื่อให้โอกาสผู้ค้างชำระทราบถึงมูลหนี้ และมีเวลาพอสมควรในการชำระหนี้ หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนเกี่ยวกับมูลหนี้ดังกล่าว อีกทั้งให้ส่งหนังสือทวงถามนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งมีหลักฐานการรับส่งที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป ซึ่งหากจะตีความประกาศดังกล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก็ต่อเมื่อมีหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งผู้ค้างชำระได้ลงนามในใบตอบรับว่าตนได้รับทราบหนังสือแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ย่อมส่งผลต่อกรณีผู้ค้างชำระจงใจหลีกเลี่ยงไม่รับทราบหนังสือแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากทำให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยในเรื่องการดูแลรักษาสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน ปราศจากสภาพบังคับในทางปฏิบัติ และขัดต่อเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ซื้อที่ดินจัดสรรถึง ๓ ครั้ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันมากกว่า ๑ เดือน โดยครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองส่งตามที่อยู่ ในหมู่บ้านจัดสรรพิพาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ส่งไม่ได้เนื่องจากไม่มีบุคคลในลงชื่อ รับจดหมาย และได้ออกไปแจ้งความให้ไปรับจดหมาย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ แต่ไม่มีผู้ใด มารับจดหมายภายในเวลาที่กำหนด ส่วนครั้งที่สามเป็นการส่งไปยังที่อยู่อื่นซึ่งผู้ซื้อ ที่ดินจัดสรรที่ค้างชำระได้แจ้งต่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้ แต่ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ อันเป็นพฤติการณ์ที่ฟังได้ว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับหนังสือแจ้งให้ชำระเงิน ดังกล่าว กรณีเช่นนี้ย่อมต้องถือว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดำเนินการโดยชอบด้วย ข้อ ๑ (๑) ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว การที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานที่ดินระับ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรพิพาท โดยแนบพยานหลักฐานเป็นหนังสือ ทวงถาม พร้อมสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนทั้งสามครั้ง ประกอบกับหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑ (๒) ของประกาศฉบับเดียวกันแล้ว แต่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่ง ไม่ระับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรดังกล่าว จึงเป็นการออกคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ได้ตรวจสอบพบว่า นาง น. ซึ่งเป็นผู้ซื้อ ที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรของผู้ฟ้องคดี ค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน จึงมีหนังสือแจ้งให้นาง น. ชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการ สาธารณูปโภคภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ทั้งระบุว่าหากไม่ชำระภายในระยะเวลา ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อให้ระับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร โดยผู้ฟ้องคดี มีหนังสือแจ้งนาง น. ทางไปรษณีย์ตอบรับ รวม ๓ ฉบับ แต่หนังสือแจ้งทั้ง ๓ ฉบับ ของผู้ฟ้องคดี ถูกไปรษณีย์ส่งกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระับ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินจัดสรรของนาง น. โดยแนบพยานหลักฐาน ได้แก่ สำเนา หนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของผู้ฟ้องคดี และสำเนาหนังสือ แจ้งให้นาง น. ชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ รวมถึง สำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือ



แจ้งผู้ค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคดังกล่าวไม่ถึงผู้รับ จึงไม่ถือว่านาง น. ได้รับแจ้งให้ชำระเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามข้อ ๑ (๑) ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่สามารถจะระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรไปยังผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินแปลงที่ค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ต้องมีหนังสือทวงถามไปยังผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ค้างชำระ โดยหนังสือทวงถามต้องมีกำหนดให้ชำระเงินไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อให้โอกาสผู้ค้างชำระทราบถึงมูลหนี้ และมีเวลาพอสมควรในการชำระหนี้หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนเกี่ยวกับมูลหนี้ดังกล่าว อีกทั้งให้ส่งหนังสือทวงถามนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งมีหลักฐานการรับส่งที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีส่งหนังสือทวงถามจำนวน ๓ ฉบับ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำส่งหนังสือของผู้ฟ้องคดีถึง ๓ ครั้ง แต่แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันมากกว่า ๑ เดือน ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองส่งตามที่อยู่ของนาง น. ในหมู่บ้านจัดสรรที่พิพาท ปรากฏว่าส่งไม่ได้ โดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ระบุข้อขัดข้องไว้ที่หน้าซองจดหมายว่า “คืนผู้ฝาก เนื่องจากไม่มารับภายในกำหนด” อันหมายถึง เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์พบบ้านตามที่อยู่ของนาง น. แล้ว แต่ส่งไม่ได้เนื่องจากไม่มีบุคคลใดลงชื่อรับจดหมาย และได้ออกไปแจ้งความให้นาง น. ไปรับจดหมาย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ แต่ไม่มีผู้ใดมารับจดหมายภายในเวลาที่กำหนด ส่วนการส่งครั้งที่สามเป็นการส่งไปยังที่อยู่อื่นซึ่งนาง น. แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีไว้ แต่ก็ส่งไม่ได้เช่นเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ระบุข้อขัดข้องไว้ที่หน้าซองว่า “คืนผู้ฝาก ไม่มีผู้รับตามกำหนด” จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้โอกาสนาง น. ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลหนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่ค้างชำระด้วยการมีหนังสือทวงถามถึง ๓ ครั้ง แต่พฤติการณ์ฟังได้ว่านาง น. หลีกเลียงไม่ยอมรับหนังสือแจ้งให้ชำระเงินดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการโดยชอบด้วยข้อ ๑ (๑) ของประกาศ



คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ หากตีความประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางดังกล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก็ต่อเมื่อมีหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งผู้ค้างชำระได้ลงนามในใบตอบรับว่าตนได้รับทราบหนังสือแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะส่งผลต่อกรณีที่ผู้ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคจนใจหึกเลียงไม่รับทราบหนังสือแจ้งจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากทำให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยในเรื่องการดูแลรักษาสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน ปราศจากสภาพบังคับในทางปฏิบัติ และขัดต่อเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิกตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของนาง น. โดยแนบพยานหลักฐานเป็นหนังสือทวงถามพร้อมสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับได้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑ (๒) ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของนาง น. ผู้ค้างชำระ ตามข้อ ๒ ของประกาศฉบับเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของนาง น. และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องและมีคำสั่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗๑/๒๕๖๓)

๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

